

1514604-18.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... estava loiro na época dos fatos. Aduziu que a situação do roubo da motocicleta ocorreu logo após o roubo à residência. Conseguiram identificar o roubo posterior através da vítima que o réu deixou amarrada no veículo que abandonou na fuga após roubar a residência. Disse que foi informada que o réu e o comparsa estavam participando também do assalto à residência das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514604-18.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514604-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170613/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 25730627 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2170613 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALEF SOUSA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

WALEF SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c. §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, e artigo 157, §2º, inciso II c.c. §2º-A, inciso I, do Código

Penal, todos na forma do artigo 71 do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 16h17, na Rua Comandante Ismael Guilherme, n. 81, Moema, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Edson Figueira da Rocha e outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, e restrição da liberdade de Antonio Minervino da Silva, subtraiu, para proveito comum, um aparelho de telefone celular, modelo Samsung, pertencente a Antônio Minervino da Silva, um aparelho de telefone celular Samsung A-11 pertencente a Valdilene de Oliveira de Souza, um aparelho de telefone celular Samsung pertencente a Juliana Carvalho Sant'Anna Santos, dois aparelhos de TV Sony, avaliados cada um em R\$ 5.000,00, um notebook Apple avaliado em R\$ 6.000,00, 07 bolsas femininas avaliadas em um total de R\$ 20.000,00, pertencentes a Jeremias Alves Pereira Neto.

Consta dos autos também que instantes após a prática do delito supra descritos, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Edson Figueira da Rocha, mediante grave ameaça exercida com simulacro arma de fogo, subtraíram, para ambos, a motocicleta Honda Bros, cor azul, placas FHO-6487, pertencente a Gilsimar de Oliveira Peixinho.

Consta, por fim, que os delitos supra descritos foram cometidos em semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Segundo restou apurado, por ocasião dos fatos, a vítima Antônio Minervino da Silva trabalhava como vigilante na Rua Comandante Ismael Guilherme, momento em que na residência do número 81 daquela rua, de propriedade da vítima Jeremias, dois veículos de cor prata se aproximaram, tendo um deles aberto o portão da garagem e ingressado no imóvel.

Ato contínuo, o outro veículo aproximou-se de Antônio e seus ocupantes anunciaram o assalto do mencionado logradouro, tendo WALEF apontado uma arma de fogo e ordenado que entrasse no carro que era conduzido pelo adolescente Edson.

Com a vítima Antônio em seu poder, Walef e Edson tinham aparelhos de telefone celular com os quais conversavam com os indivíduos que ingressaram no imóvel, bem como se apoderaram do celular da vítima.

Enquanto isso, no interior do imóvel, os outros três indivíduos abordaram a vítima Valdirene e, todos os três com armas de fogo anunciaram o roubo e perguntavam onde estavam as joias, questionando quantas pessoas estavam na casa, tendo Valdirene respondido que estavam ela, a vítima Juliana, além de dois filhos menores do proprietário do imóvel.

A todo momento os assaltantes perguntavam onde estavam as joias.

Diante do desconhecimento de Valdirene sobre a existência de joias, os assaltantes a levaram para o quarto no segundo andar da residência, de onde subtraíram dois aparelhos de TV, arrancando-as da parede.

Em seguida, os roubadores levaram Valdirene ao terceiro andar do imóvel, onde estavam Juliana e as duas crianças.

Perguntaram a Juliana onde estava o cofre, a qual alegou desconhecer a existência de cofre na residência.

Os três assaltantes reviraram toda a casa e a todo momento conversavam com pelo celular com Walef e Edson, que permaneciam do lado de fora.

Antes de deixar o imóvel, os três assaltantes subtraíram o celular de Juliana, além de um notebook e sete bolsas pertencentes à vítima Jeremias.

Já na rua, os três assaltantes encontraram Walef e o adolescente, saindo todos do local em dois veículos, estando a vítima Antônio ainda em poder do denunciado e o menor.

Policiais militares foram acionados via COPOM sobre os roubos ocorridos, no qual os autores haviam se evadido em dois automóveis de cores claras.

No percurso até à residência, os policiais depararam-se com o veículo HB20 de cor prata, conduzido pelo denunciado em alta velocidade e no contrafluxo na Avenida República do Líbano.

Mesmo com indicação dos populares sobre a direção tomada, os policiais não conseguiram deter o automóvel.

Nas proximidades da Alameda dos Maracatins, Moema, nesta capital, WALEF abandonou o veículo com Antônio, tendo fugido em companhia do adolescente Edson.

Durante a fuga, WALEF e Edson abordaram a vítima Gilsimar de Oliveira Peixinho na condução de sua moto Honda Bros, cor azul, placas FHO-6487 e, ameaçando-o com uma arma de fogo, subtraíram a motocicleta, com a qual se evadiram em direção à Avenida dos Bandeirantes.

Tendo conhecimento sobre o roubo da motocicleta, policiais militares localizaram-na em poder de Walef e Edson, os quais não atenderam à ordem de parada.

Edson, que conduzia a moto, tentou empreender fuga pela Avenida Indianópolis, pela contramão.

Contudo, diante do intenso fluxo de veículos, abandonou a moto na via pública e correu a pé em companhia de WALEF, sendo detidos pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Na Delegacia de Polícia, WALEF e o menor Edson foram reconhecidos por Antônio e Gilsimar como autores do roubo de que foram vítimas.

A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2022 (fls. 114/115). O acusado foi citado pessoalmente (fls. 142) e apresentou a resposta à acusação (fls. 145/146). O recebimento da denúncia foi ratificado em 08 de setembro de 2022 (fls. 148/149).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum da acusação e da Defesa. As partes desistiram da oitiva de uma testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 281/191), no que foi acompanhado pelo Assistente de Acusação, que corroborou as alegações finais do parquet (fls. 295/297).

A Defesa do acusado requereu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da forma tentada em relação ao roubo que vitimou o ofendido Antonio, o reconhecimento de crime único no bloco de delitos que vitimou o proprietário da residência e os funcionários da residência, e, por fim, a concessão de benefícios (fls. 303/311).

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento do réu nos crimes a ele imputado.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelos boletins de ocorrência (fls. 57/65), autos de exibição e apreensão (fls. 34 e 37/41), pelos laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 153/156), pelas imagens captadas pela câmera da residência (fls. 212/230), pelo laudo pericial realizado no projétil 357 MAG, atestando aptidão para o disparo (fls. 208/210), além da prova oral.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para o increpado.

A vítima Antonio Minervino da Silva, ouvido em solo policial, declarou : " é vigilante da Rua Comandante Ismael Guilherme e que nesta data estava exercendo suas funções, quando por volta das 16h30min, aproximadamente, avistou dois veículos prata se aproximando da residência n.º 81, de propriedade de Jeremias. Que o portão foi aberto e um dos veículos entrou, não sabendo quantas pessoas estavam no veículo que entrou na residência. Que o outro veículo, onde estavam dois indivíduos, já "enquadraram" (sic) o declarante, sendo que um dos indivíduos estava armado e ordenaram que o declarante entrasse no veículo e ficasse quieto. Que os indivíduos pegaram o telefone celular do declarante. Que os dois indivíduos que o renderam ficavam conversando entre si e com outras pessoas no celular. Que ficou dentro do carro por cerca de dez minutos quando saíram com o veículo, juntamente com o outro veículo que estava na casa. Que o mantiveram no interior do veículo todo o tempo, quando então a polícia os encontrou e passou a persegui-los, vindo os roubadores a largarem o carro com o declarante dentro. Que o declarante recuperou seu telefone que estava no interior do veículo. Quando a polícia chegou no local, o declarante saiu do carro e informou o ocorrido. Que então foi conduzido para esta distrital para as providências de Polícia Judiciária. Que nesta distrital, em sala própria, reconheceu com 100% de certeza as pessoas de Walef Sousa da Silva e Edson Figueira da Rocha como sendo aqueles que o renderam e levaram sequestrado, sendo o que estava armado foi a pessoa de Walef e o que conduziu o veículo era Edson". (fls. 19).

A vítima Gilsimar de Oliveira Peixinho, ouvido em solo policial, declarou: "nesta data estava conduzindo sua motocicleta Honda Bros, azul, placas FH06487 quando foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, um deles armado, em aparente fuga, pois estavam correndo, os quais anunciaram o roubo de sua motocicleta. Que entregou a moto e os indivíduos se evadiram sentido Av. dos Bandeirantes. Que logo depois apareceu a polícia e informou a eles o ocorrido e os policiais foram perseguir os roubadores. Que instantes depois, tomou conhecimento de que os roubadores tinham sido capturados e sua moto recuperada. Que nesta distrital, em sala própria, reconheceu com 100% de certeza as pessoas de Walef Sousa da Silva e Edson Figueira da Rocha como sendo aqueles que o roubaram a moto e a pessoa armada era Walef e Edson foi quem dirigiu a moto." (fls. 17).

A vítima Jeremias Alves Pereira Neto, ouvido em solo policial, declarou: " é proprietário da residência situada na Rua Comandante Ismael Guilherme, n.º 81 e que nesta data não estava sua residência, porém, foi comunicado por sua esposa, que também não estava na casa, de que indivíduos renderam as funcionárias que estavam no interior da residência com seu casal de filhos e subtraíram dois televisores, além de celulares das funcionárias, um notebook, bolsas de sua esposa. Que então foi para sua residência e a polícia militar já estava por lá e os roubadores se evadido de sua residência. Que não presenciou os fatos e nada mais tem a

acrescentar, informando apenas que não possui jóias de muito valor e cofres no interior da residência" (fls. 20).

A vítima Valdilene Oliveira de Souza, ouvido em solo policial, declarou: "diarista e que nesta data estava exercendo suas funções no interior da residência quando três indivíduos desconhecidos adentraram na residência, os três armados, anunciaram o roubo e questionaram quantas pessoas tinham na casa, ao que respondeu que só estava a declarante, a babá e os dois filhos crianças dos proprietários da residência. Que os indivíduos perguntavam onde estava o cofre e onde estavam as jóias. Que respondeu não saber de cofre ou jóias. Que então a conduziram para o quarto do casal, onde eles reviraram o quarto, arrancaram a TV da parede. Que então foram para o terceiro andar, onde estava a babá Juliana, com os filhos dos proprietários da residência e continuaram pressionando para saber das jóias. Que respondeu nunca ter visto cofre na casa. Que os indivíduos permaneceram revirando a casa e ficavam o tempo todo, como fone de ouvido, falando com outras pessoas que pareciam estar fora da casa. Que então os indivíduos resolveram ir embora, mas antes disso, subtraíram o telefone celular da vítima e da babá, além de caixas dos proprietários, contendo bolsas. Que soube depois que o vigilante, Antonio, tinha sido rendido antes dos indivíduos entrarem na casa. Que nesta distrital, em sala própria, não reconheceram as pessoas de Walef Sousa da Silva e Edson Figueira da Rocha como sendo aqueles que entraram armados no interior da residência e cometeram o roubo, mas que muito possivelmente eram os que estavam fora da residência, conversando com os roubadores" - fls. 21.

A vítima Juliana Carvalho de Sant Anna Santos, ouvido em solo policial, declarou: "é babá dos filhos de Geremias e que nesta data estava exercendo suas funções no interior da residência quando, no terceiro andar, quando ouviu a diarista Valdilene gritando e percebeu que se tratava de um roubo em andamento. Que então correu, pegou as crianças e se trancou com elas no banheiro. Que acionou a patroa e informou o ocorrido e pediu para ela chamar a polícia. Que logo em seguida os roubadores arrombaram a porta, armados e, se assustaram pela presença das crianças e logo disseram pelo fone que havia crianças na casa. Que então ordenaram a entrega do telefone e disseram que se tivesse acionado alguém, iria morrer. Que ordenaram que a declarante ligasse para a patroa e solicitasse que ela voltasse para a residência. Que então a declarante, assim o fez, e um dos roubadores disse que se ela falasse algo a mais, eles matariam as crianças. Que logo depois, os roubadores pegaram o telefone da declarante e a bebê começou a chorar, ocasião em que um dos roubadores mandou a declarante "calar a boca" (sic), ao que a declarante disse que as crianças estavam assustadas com a presença dos indivíduos armados. Que então eles saíram e ficaram perguntando sobre onde estaria o cofre e as jóias, ao que disse não saber da existência de cofre ou jóias. Que um dos indivíduos então foi ao quarto do casal e outro permaneceu na porta em que estavam e continuava ameaçando a declarante e as crianças. Que então a passou somente a escutar vozes, ouvindo, "vê lá no COPOM se a polícia está vindo" (sic). Que depois os indivíduos se evadiram no local e algum tempo depois chegou a polícia. Que soube que renderam o vigilante antes de entrarem na casa. Que nesta distrital, em sala própria, não reconheceram as pessoas de Walef Sousa da Silva e Edson Figueira da Rocha como sendo aqueles que entraram armados no interior da residência e cometeram o roubo, mas que muito possivelmente eram os que estavam fora da residência, conversando com os roubadores" (fls. 22).

O policial militar Vinícius Mário da Fonseca, ouvido em solo policial, declarou: "que é integrante da VTR - M 12022 e que nesta data estava em patrulhamento juntamente com sua companheira de farda quando foram acionados via COPOM acerca de ocorrência versando sobre roubo a residência com retenção de vítima e que os roubadores tinham se evadido do local em dois veículos de cores claras. Que imediatamente se deslocaram para a residência situada na Rua Comandante Ismael Guilherme, n.º 81, ocasião em que visualizaram um veículo HB20, prata, no contrafluxo, em alta velocidade, pela rua República do Líbano, sentido Av.

Indianópolis. Que fizeram o retorno e tentaram acompanhar o citado veículo, porém, sem êxito. Entretanto, populares da via foram direcionando os policiais acerca da direção em que o veículo tinha ido, momento em que visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes sem capacetes, pela Av. Divino Salvador, não obedecendo os sinais sonoros e luminosos, ordenando a parada. Que os indivíduos acessaram a Av. Indianópolis, na contramão, e devido ao fluxo intenso de veículos, abandonaram a motocicleta e tentaram se evadir a pé, sendo que o garupa foi detido pela própria Av. Indianópolis e identificado como sendo Walef Sousa da Silva. Em busca pessoal foi localizado um simulacro de arma de fogo, contendo uma munição de 357 e cinco munições de "chumbinho" (sic). Já o outro indivíduo restou capturado pela na praça Janet Clair. Inicialmente foi identificado como sendo o adolescente infrator Edson Figueira da Rocha, menor de 17 anos e com ele foi localizado um telefone celular Samsung. Que então fizeram contato com uma vítima, Antonio Minervino da Silva, que estava no interior do veículo HB20, prata, ostentando placas GAX4B86, que estava parado na Alameda dos Maracatins. Em busca veicular, nada de ilícito encontraram, entretanto, após consulta de numeração do chassis, verificaram tratar-se, em verdade, do veículo HB20, prata, placas KWV8996, produto de roubo ocorrido no dia 10/06/2022, tendo como vítima a pessoa de Pedro Henrique dos Santos Dias. Que então entraram em contato com Pedro Henrique e solicitaram sua presença nesta distrital. Questionaram a vítima Antonio Minervino sobre o que tinha ocorrido, ao que disse que é vigilante da Rua Comandante Ismael Guilherme quando visualizou um veículo desconhecido acessando a garagem de uma residência e, ao se aproximar, foi rendido por dois indivíduos no veículo HB20. Que então os policiais militares entraram em contato com as vítimas da residência, Geremias Alves Pereira Neto, proprietário da residência e as funcionárias, Juliana Carvalho de Santana Santos (babá) e Valdilene de Oliveira de Souza (diarista) e solicitaram a presença de todos nesta distrital. Que também localizaram o proprietário da moto, Honda Bros, placas FH06487, que os capturados haviam roubado para tentarem fugir, senão a pessoa de Gilsimar de Oliveira Peixinho, e também solicitaram sua presença nesta distrital. Assim, conduziram todos para esta distrital, bem como o veículo HB20, ostentando placas falsas e a motocicleta para as providências de Polícia Judiciária. Que foi feito o uso de algemas em ambos indivíduos em virtude do receio de fuga de ambos. Que antes de conduzi-los para esta distrital, em razão de escoriação decorrente da queda e da tentativa de fuga, passaram pelo pronto socorro do Hospital Saboya, sendo ambos atendidos e liberados" (fls. 15).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Rosielen Maria Da Silva (fls. 13/14).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a prova se mostrou firme e confirmou os elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial.

A vítima Gilsimar de Oliveira Peixinho, por primeiro passou por procedimento de reconhecimento. Na ausência do réu, que estava na sala de reconhecimento com outros figurantes, descreveu os roubadores. Disse que estavam com camisa branca e preta. Após, o juiz conduziu todos à sala de reconhecimento, onde a vítima apontou como sendo o possível autor do roubo o suspeito de número 01. Para esclarecimento, o indivíduo de nº 01, que estava na sala de reconhecimento, é o réu. Num segundo momento passou a descrever os fatos. Disse que no dia dos fatos estava parado no semáforo com sua motocicleta quando foi abordado pelo réu e um outro, os quais puseram a mão no guidão e anunciaram o assalto mostrando arma de fogo. Se recusou a entregar, mas eles subtraíram sua motocicleta. Aduziu que foi à delegacia, ocasião em que efetuou o reconhecimento dos dois roubadores, reiterando que não teve nenhuma dúvida no dia do reconhecimento. Aduziu que o réu estava um pouco diferente na audiência, pois na época dos fatos ele estava meio loiro, com cabelo mais claro. Aduziu que quem mostrou a arma de fogo foi o réu, que estava mais loiro na época dos fatos. Disse que após uns 15 minutos a força tática da Polícia Militar recuperou sua moto. Esclareceu que efetuou o reconhecimento tendo três pessoas no ato, então teve dúvida na delegacia.

A vítima Antonio Minervino da Silva, disse que no dia dos fatos estava trabalhando como vigia, e em um dado momento um carro cor prata encostou no local e entrou na garagem da residência da vítima Jeremias. Relatou que quando foi avisar os moradores, chegou outro veículo com outros ocupantes armados, que renderam o depoente, e o jogaram no banco do veículo. Aduziu que o amarraram enquanto outros três roubadores entraram na casa da vítima Jeremias. Disse que depois de quinze minutos fugiram e, na Alameda Maracatins, foram abordados pela Polícia Militar, momento em que abandonaram o veículo e o depoente dentro do automóvel. Foi à delegacia onde efetuou o reconhecimento, momento em que reconheceu o réu, aduzindo que ele tinha cabelo loro pintado e que ele portava a arma de fogo. Disse que não teve dúvidas no reconhecimento efetuado na delegacia. Disse que quando acabou o roubo, o depoente foi levado junto no automóvel e os outros três roubadores que ocupavam outro veículo os seguiram, mas tomaram outro rumo. Disse que quando o réu e seu comparsa abandonaram o veículo, eles roubaram uma motocicleta, mas não viu pois estava amarrado. Esclareceu que o réu roubou seu celular inicialmente e depois deixou no automóvel no momento da fuga. Disse que o réu conversava pelo celular com os outros roubadores que estavam dentro da residência, e que eles falavam que era para manter o depoente amarrado.

A vítima Juliana disse que no dia dos fatos estava trabalhando como babá no terceiro andar da residência cuidando de duas crianças, uma delas de 11 meses, momento em que escutou os gritos da vítima Valdilene e constatou que era um assalto. Aduziu que os assaltantes subiram, subtraíram o celular da depoente e, armados, ficaram o tempo todo ameaçando a depoente e as crianças. Relatou que a ação durou cerca de 25 minutos. Esclareceu que os réus chegaram em dois carros e que o portão da garagem abriu umas 04 vezes, acordando a nenê que estava no quarto. Reiterou que o réu ameaçava as crianças a todo momento dizendo que iria matar as crianças. Aduziu que o choro da nenê irritou os roubadores que mandavam a depoente falar para ela fazer o nenê parar. Aduziu que o réu e seus comparsas subtraíram diversos bens e objetos da casa e os celulares da depoente e dos funcionários. Relatou que o réu e seus comparsas apontaram a arma na cabeça do menino e a todo momento ameaçavam, indagando onde estava o cofre etc.

A vítima Valdilene disse que no dia dos fatos estava lavando a garagem da residência onde é funcionária, momento em que o portão abriu um pouco. Estranhou e fechou o portão. Foi até o fundo para pegar algumas coisas, momento em que ao voltar o portão abriu novamente, desta vez totalmente. Relatou que o carro tinha insulfilm muito escuro do qual desceram 03 indivíduos armados já indagando quantas pessoas tinha na casa, onde estava o cofre, onde estavam as joias. Aduziu que neste momento começou a falar alto que tinha crianças no local para a babá ouvir. Os roubadores então subtraíram o celular da vítima e subiram para o andar de cima atrás de dinheiro e cofre e a todo instante falavam que ia matar a depoente, que se ela chamasse a polícia iriam matá-la. Aduziu que em todo momento os roubadores falavam ao celular “escuta o copom, ouve o copom, rende o vigia, rendeu o vigia?” (sic). Aduziu que depois que eles roubaram diversos objetos se evadiram do local.

A vítima Jeremias disse que no dia dos fatos recebeu uma mensagem de sua esposa no sentido de que havia dois marginais (sic) em sua residência na posse de seus filhos. Disse que acessou as câmeras e se dirigiu à sua casa o mais rápido possível. No caminho acessou as câmeras e viu a babá rendida no chão e pediu para sua mãe acionar a Polícia Militar. Levou cerca de 15 minutos para chegar ao local. Quando chegou à sua casa viu policiais militares na porta da casa e pediu para subir primeiro. Acessou a residência e viu nas escadas a funcionária, sra. Valdilene chorando, a acalmou e subiu, onde no quarto viu a babá chorando e seus filhos. Acalmou eles e sua esposa chegou alguns minutos depois. Relatou que se dirigiu à delegacia, onde efetuou o reconhecimento do réu.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, os ofendidos não conheciam o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisessem incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Rosielen disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando o copom irradiou roubo a residência em andamento. Se dirigiram ao local e, no caminho, foram informados que os roubadores haviam fugido em dois veículos de cor clara. Neste momento avistaram um automóvel de cor prata em alta velocidade passando pela depoente e ela informou ao copom. Outra equipe disse que visualizou esse veículo. Momentos depois avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos que passou pela depoente e eles fizeram uma conversão proibida. Abandonaram a moto e fugiram a pé. Mas conseguiram detê-los. Em juízo novamente reconheceu o réu, apontando as tatuagens e descrevendo que o réu estava loiro na época dos fatos. Aduziu que a situação do roubo da motocicleta ocorreu logo após o roubo à residência. Conseguiram identificar o roubo posterior através da vítima que o réu deixou amarrada no veículo que abandonou na fuga após roubar a residência. Disse que foi informada que o réu e o comparsa estavam participando também do assalto à residência das vítimas, mas que ficaram do lado de fora da casa. Esclareceu que conversou com a vítima Antonio e que se recorda que esta vítima relatou que trabalhava como segurança e estranhou quando viu que o portão da residência estava abrindo sozinho e quando foi ajudar foi rendido pelo réu e outro comparsa armados que anunciaram o assalto e o ameaçaram de morte e o amarraram dentro do veículo. Aduziu que entre o momento em que viu o veículo prata passando e o momento em que viu a motocicleta passando com o réu e outro comparsa em sua direção passou pouquíssimo tempo.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho da policial se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS

VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

Interrogado, o réu disse que já foi processado e condenado anteriormente. Quanto à acusação, confessou os fatos. Relatou que no dia dos fatos estava no local e estava passando dificuldades financeiras. Aduziu que foi convidado por um menor para fazer o serviço e que não sabia que tinha criança na residência. Aduziu que renderam o vigilante por cerca de 15 minutos e enquanto os outros entraram na residência se comunicavam por celular. Esclareceu que ao se evadirem em dois veículos da residência roubou outra moto para tentar continuar a fuga da força tática. Aduziu que iria receber R\$ 1.500,00 pelo serviço. Acrescentou que devia dinheiro a um amigo do menor que o convidou para participar do assalto à residência e então foi convidado por ele para participar. Disse que quem possuía o controle da residência eram os roubadores que entraram no local. Relatou que foi informado que iriam quebrar o portão da garagem com o carro para roubarem, mas foi surpreendido quando viu que eles tinham um controle para abrir a casa. Relatou que recebeu o convite e as informações sobre a residência no dia do assalto. Aduziu que encontrou com os demais comparsas no Jabaquara.

Pois bem.

Incontroversa a autoria delitiva do réu em relação aos cinco crimes de roubo imputados ao mesmo (vítimas Jeremias, Valdilene, Juliana e Antonio, com concurso formal entre si, e vítima Gilsimar, este último em continuidade delitiva em relação ao bloco de quatro roubos que vitimaram os ofendidos retromencionados), todos crimes consumados.

Vejamos.

As vítimas narraram de forma clara, detalhada e coesa a dinâmica em que se sucederam as práticas delitivas de subtração mediante violência e grave ameaça

descritas na denúncia.

A vítima Antonio, vigia da rua onde está localizada a residência da vítima Jeremias, relatou que no dia dos fatos estava laborando no local, ocasião em que avistou um veículo prata se aproximando e o portão da garagem do sr. Jeremias abrindo "sozinho", circunstância que estranhou.

Quando foi ajudar, foi imediatamente abordado pelo réu e um adolescente, que ocupavam outro automóvel prata. O acusado amarrou a vítima e o manteve com a liberdade restrita dentro do automóvel.

Após os comparsas do réu terem subtraído os bens da casa do sr. Jeremias, todos se evadiram, sendo que o réu, em dado momento, abandonou o carro na fuga e também a vítima Antonio, e, junto com o adolescente, roubaram uma motocicleta próximo à av. República do Líbano. Reconheceu o réu na delegacia e em juízo, aduzindo que ele estava "mais loiro" (sic) na época dos fatos.

As vítimas Valdilene e Juliana, funcionárias da casa do ofendido Jeremias, narraram que no dia e hora dos fatos estavam laborando na residência, estando a sra Valdilene na garagem e a sra. Juliana no andar de cima, cuidando das crianças, ocasião em que o portão da garagem abriu sozinho.

A sra. Valdilene tentou fechá-lo e foi para o fundo da residência e, ao retornar, já foi surpreendida pelos ocupantes de um veículo prata que adentrou o local.

Os roubadores - três, todos armados -, anunciaram o assalto e exigiam dinheiro, joias e a localização do cofre.

Subtraíram o telefone da ofendida Valdilene e subiram ao pavimento superior, onde também renderam a ofendida Juliana, subtraíram o seu telefone celular e exigiam dinheiro, joias e a localização do cofre.

Os roubadores a todo tempo eram agressivos, ameaçavam as ofendidas de morte e colocavam a arma de fogo na cabeça da criança que estava sob os cuidados das ofendidas, afirmando que acaso não fornecessem a localização do cofre e das joias, matariam o nenê e a criança.

Aduziram também que os roubadores a todo tempo se comunicavam por telefone com outros comparsas que estavam fora da residência, indagando se estavam monitorando a polícia, e que eles diziam "escuta o copom, ouve o copom, rende o vigia, rendeu o vigia?" (sic).

Após subtraírem os bens se evadiram do local na posse do telefone celular das ofendidas e de diversos bens e pertences do proprietário, sr. Jeremias.

O ofendido Jeremias, por sua vez, narrou que no dia e hora dos fatos estava laborando quando recebeu uma ligação de sua esposa informando que marginais estavam em sua residência roubando e em poder de seus filhos.

Se dirigiu imediatamente ao local e, no caminho, acessou as câmeras e viu a babá rendida no chão e pediu para sua genitora acionar a Polícia Militar. Levou cerca de 15 minutos para chegar ao local, ocasião em que a Polícia Militar já estava na porta de sua casa.

Pediu para entrar primeiro, e, dentro da sua residência, avistou a funcionária Valdilene nas escadas aos prantos, a acalmou e subiu para o pavimento superior, onde encontrou a funcionária Juliana e seus filhos, todos apavorados e os acalmou.

O ofendido Gilsimar relatou que no dia e hora dos fatos estava trafegando com a sua motocicleta quando, ao parar em um semáforo, foi abordado pelo réu e um adolescente, os quais puseram a mão no guidão, anunciaram o assalto e exigiram a

entrega da moto, mas se negou a entregar, mas eles conseguiram tomar sua motocicleta e se evadir.

Aduziu que foi à delegacia, ocasião em que efetuou o reconhecimento dos dois roubadores, reiterando que não teve nenhuma dúvida no dia do reconhecimento. Esclareceu que o réu estava um pouco diferente na audiência, pois na época dos fatos ele estava meio loiro, com cabelo mais claro. Aduziu que quem mostrou a arma de fogo foi o réu, que estava mais loiro na época dos fatos.

Disse que após uns 15 minutos a força tática da Polícia Militar recuperou sua moto. Esclareceu que efetuou o reconhecimento tendo três pessoas no ato, então teve dúvida na delegacia.

Corroborando a versão da vítima, tem-se o depoimento da testemunha policial militar que prendeu o réu em flagrante, cuja oitiva se mostrou firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório.

Esclareceu que no dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando o copom irradiou roubo a residência em andamento.

Se dirigiram ao local e, no caminho, foram informados que os roubadores haviam fugido em dois veículos de cor clara.

Neste momento avistaram um automóvel de cor prata em alta velocidade passando pela depoente e ela informou ao copom.

Momentos depois avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos que passou pela depoente e eles fizeram uma conversão proibida. Abandonaram a moto e fugiram a pé. Mas conseguiram detê-los e um deles era o réu.

Em juízo novamente reconheceu o réu, apontando as tatuagens e descrevendo que o réu estava loiro na época dos fatos. Aduziu que a situação do roubo da motocicleta ocorreu logo após o roubo à residência.

Aduziu que entre o momento em que viu o veículo prata passando e o momento em que viu a motocicleta passando com o réu e outro comparsa em sua direção passou pouquíssimo tempo.

Em arremate tem-se a confissão pormenorizada do réu acerca dos fatos, em consonância com o robusto acervo probatório produzido em seu desfavor.

É o que basta para a condenação.

O réu cometeu cinco crimes de roubo, sendo quatro delitos cometidos em um bloco em concurso formal de delitos entre si (vítimas Jeremias, Valdilene, Juliana e Antonio), e um crime de roubo em relação à vítima Gilsimar, este último em continuidade delitiva em relação ao bloco de quatro roubos retromencionado.

Os crimes se consumaram, na medida em que houve a inversão da posse dos bens. O argumento da Defesa no sentido de que em relação à vítima Antonio deveria incidir a forma tentada não merece acolhimento.

Nesse sentido, tanto em relação à vítima Antonio como em relação a todas as demais vítimas, houve a inversão da posse do bens subtraídos.

Não obstante o ofendido Antonio tenha permanecido dentro do mesmo veículo que o réu após a subtração de seu aparelho celular, houve a inversão da posse, vez que o ofendido se encontrava amarrado e subjugado no banco de trás do automóvel conduzido pelo réu, de modo que o réu já havia se apoderado do bem.

Importante mencionar ser irrelevante que a posse seja mansa ou pacífica ou então o intervalo de tempo da posse do bem pelo réu para caracterizar a consumação do delito, conforme entendimento pacífico do C. STJ:

Súmula 582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A tese defensiva que busca o reconhecimento do crime único entre o bloco de quatro delitos praticados na residência da proprietária e contra o vigia, sr. Antonio, não merece acolhimento.

Nesse sentir, com acendrado respeito aos argumentos trazidos pela Defesa, as provas produzidas revelam, à saciedade, que o réu e seus comparsas tinham ciência inequívoca de que os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas e, não obstante, ainda assim investiram de forma dolosa contra cada um dos ofendidos, rapinando os telefones celulares dos ofendidos Antonio, Valdilene e Juliana, e rapinando os bens e pertences de alto valor que estavam na residência do proprietário Jeremias e de sua esposa (Notebook, televisor, e bolsas de alto valor).

Assim, mediante uma só ação, os réus cometeram quatro crimes, cientes de que se tratavam de patrimônios distintos, vez que foram subtraídos de vítimas diversas e que sabidamente não eram os proprietários da residência.

Logo, inevitável a incidência do concurso formal na espécie (art. 70, do CP). A tese defensiva que busca o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo não merece acolhimento.

Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, a majorante do emprego de arma de fogo também se encontra presente, vez que, conquanto em regra este juízo entenda que deve ocorrer a apreensão da arma para reconhecer a majorante, em hipóteses excepcionais é possível o reconhecimento, como no presente caso, notadamente pelos depoimentos das vítimas, que de forma contundente, asseveraram que ao menos três dos réus estavam armados e que um deles colocava a arma na cabeça da criança dentro da residência o todo tempo exigindo a entrega de joias e de localização do cofre, as ameaçando de morte.

As vítimas Valdilene e Juliana foram assertivas em afirmar que os três indivíduos que entraram na residência estavam armados.

Em acréscimo, tem-se nos autos que na posse do réu foi apreendida uma munição calibre .357 MAG, cujo teste atestou a aptidão para o disparo (fls. 208/211).

Logo, o fato de o acusado estar portando um simulacro quando foi preso em nada desnatura a majorante, vez que tal circunstância cai por terra diante da posse pelo réu também de projétil de arma de fogo apta para o disparo e com capacidade lesiva, além da prova oral ter sido assertiva e contundente acerca do emprego ostensivo de arma de fogo pelos roubadores comparsas do réu dentro da residência.

A majorante da restrição da liberdade da vítima também restou comprovada para o roubo praticado, porquanto o conjunto probatório - notadamente os depoimentos das vítimas - revelou que as mesmas permaneceram sob custódia do réu e dos demais ladravazes por alguns minutos, notadamente a vítima Antonio, que permaneceu amarrada e subjugada no automóvel do réu por relevante espaço de tempo, que se mostrou juridicamente relevante.

A majorante relativa ao concurso de agentes também se mostra presente nos autos, na

medida em que o conjunto probatório - notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas - revelou que a empreitada criminoso se realizou em comparsaria e com unidade de desígnios entre o acusado, o adolescente e os seus demais asseclas.

A propósito, houve divisão de tarefas, vez que enquanto o réu e o adolescente abordaram o ofendido Antonio, anunciaram o assalto e o amarraram e puseram no veículo, os outros comparsas ocupantes do outro veículo prata, adentraram a residência do ofendido Jeremias, renderam as funcionárias, subtraíram os bens das funcionárias e do proprietário, e logo se evadiram.

Pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, tem-se que nitidamente o crime de roubo que vitimou o ofendido Gilsimar foi continuação do bloco de quatro delitos cometidos contra as vítimas Jeremias, Valdilene, Juliana e Antonio, com concurso formal entre si, na residência, de modo a incidir, na espécie, a continuidade delitiva.

Lado outro, mister se faz a aplicação do art. 383, caput, do Código de Processo Penal.
Explico.

A denúncia narra, de forma detalhada e expressa, a participação do adolescente Edson Figueira da Rocha, cuja participação no delito, inclusive, é confessada com detalhes pelo próprio réu.

Logo, tanto os fatos (participação do adolescente Edson Figueira da Rocha) foram narrados de forma expressa na incoativa como também foram objeto de menção durante a instrução, seja pela testemunha policial, seja pelo próprio réu, tornando indubitável a presença do menor e a sua coautoria nos fatos delitivos.

Por tais razões, o reconhecimento do crime de corrupção de menores se faz necessário.

Importante frisar que o reconhecimento do aludido crime em sede de aplicação do mencionado dispositivo do diploma processual penal não caracteriza ofensa ao princípio da congruência ou correlação entre o pedido e a sentença, notadamente pelos fundamentos acima expostos.

Verte dos autos que o adolescente Edson Figueira da Rocha participou da empreitada criminoso, sendo o agente que acompanhava o réu quando da abordagem à vítima Antonio e, juntos, renderam a subjugaram o referido ofendido, o amarrando e o colocando no banco de trás do veículo que usaram na fuga até serem presos em flagrante pela testemunha Rosielen e outra equipe da Polícia Militar.

Neste aspecto, em convergência à jurisprudência pacífica do C. STJ, entendo que não há que se falar em comprovação da concreta corrupção do adolescente para a ocorrência do delito, uma vez que por se tratar de delito formal, dispensa-se a efetiva comprovação da conspurcação do menor.

Outro não é o entendimento que se extrai da Súmula 500 daquela Augusta Corte, ressaltando-se também que se mostra irrelevante a demonstração de o menor já ter sido ou não corrompido ao tempo do crime.

Nesse sentido, há que se considerar que o envolvimento de adolescente em crimes afronta o princípio da proteção integral do menor, previsto na Constituição da República (art. 227 da CF) e no art. 1º do ECA (Lei 8.069/90), pois se trata de jovem em formação, e que necessita de influências sociais positivas.

Neste diapasão, no presente caso, é certo que ainda que acaso o adolescente já fosse corrompido - hipótese que não foi demonstrada nos autos -, referida

circunstância seria inócua para afastar o delito.

Por fim, considerando que a despeito de os bens jurídicos tutelados dos crimes patrimoniais e do crime de corrupção de menores serem distintos, os mesmos foram cometidos no mesmo contexto fático, inexistindo, portanto, prova nos autos acerca de desígnios autônomos entre os crimes patrimoniais e o crime de corrupção de menores, razão pela qual há a incidência do concurso formal entre os crimes patrimoniais e o delito de corrupção de menores, na forma do art. 70, caput, do CP.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ, in verbis:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. 4. Evidenciado que mantidas as penas impostas ao paciente e aplicada a fração mínima de 1/6 sobre a reprimenda mais grave, a sanção penal resulta em reprimenda superior à imposta caso aplicada a regra do concurso material, devendo ser mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias, que utilizaram a regra do art. 69 do CP, a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 5. Mantida a pena em patamar superior a 8 anos, correta a aplicação do regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal. (HC 636.025/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). (grifos nossos).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes, a condenação do réu pelos cinco crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo na forma consumada (art. 157, 2º, II e V, e § 2º-A, I, ambos do CP), sendo os quatro primeiros (vítimas Jeremias, Antonio, Valdilene e Juliana) em concurso formal entre si, e em continuidade delitiva em relação ao roubo em relação à vítima Gilsimar, e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), em concurso formal com os crimes

patrimoniais, é medida que se impõe.

Passo à aplicação das penas.

a) Para cada um dos crimes de roubo em concurso formal (vítimas na residência - Antonio Minervino, Valdilene, Juliana e Jeremias):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, considerando os maus antecedentes (condenação definitiva perante a 10ª Vara Criminal, processo nº 0093696-23.2012.8.26.0050 - fls. 182); as circunstâncias do crime, reveladora de não se tratar de mero roubo ocasional, mas sim de escolha prévia da